والأصحّ خلافه ولا نكرة له ان دخل في تخيير مطلق وان قالت طلقت نفسي سُئلت بالمجلس وبعده فان ارادت الثلاث لزمت في التخيير وناكَر في التمليك وان قالت واحدة بطلت في التخيير وهل تُحمل على الثلاث او الواحدة عند عدم النيّة تاويلان والظاهرُ سؤالها ان قالت طلّقتُ نفسي ايضا وفي جواز التخيير قولان وحلَف في اختاري في واحدة او في أن تطلّقي نفسك طلقةً واحدة لا اختاري طلقة وبطَل ان قضَتْ بواحدة في اختاري تطليقتين او في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقضي الا بواحدة وبطَل في المطلق ان قضَتْ بدون الثلاث كطلّقي ثلاثا ووُقفت ان اختارت بدخوله على ضرّتها ورجَع مالك الى بقائهما بيدها في المطلق ما لم تُوقف او تُوطأ كمتى شئتِ وأخذ ابنُ القاسم بالسقوط وفي جعلِ إن شئتِ او اذا كمتى او كالمطلق تردُّد كما اذا كانت غائبة وبلَغها وان عيّن امْرا تعيّن وان قالت اخترتُ نفسي وزوجي او بالعكس فالحكم للمتقدّم وفيها في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيرِه كالطلاق ولو علّقهما بمغيبه شهرا فقدِم ولم تعلم وتزوّجت فكالوليّين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها واعتُبر التخيير قبل بلوغها وهل ان ميّزت او حتّى تُوطأ قولان وله التفويض لغيرها وهل له عزل وكيله قولان وله النظر وصار كهي ان حضَر او كان غائبا قريبة كاليومين لا اكثر فلها الا أن تمكّن من نفسها او يغيبَ حاضر ولم يُشهد ببقائه وان اشهد فيه ببقائه بيده او ينتقل للزوجة قولان وان ملّك رجلين فليس لأحدهما القضاء الا أن يكونا رسولين ،

**فصل** يرتجع من ينكح وان بكإحرام وعدمِ إذن سيّدٍ طالقا غير بائن في عدّةٍ صحيح حلّ وطؤه بقول مع نيّة كرجعتُ وأمسكتُها او